

식품의약품안전처 공무원 행동강령

식품의약품안전청 훈령 제 88호(2003. 5. 12, 제정)
식품의약품안전청 훈령 제 126호(2005. 12. 19, 개정)
식품의약품안전청 훈령 제 168호(2008. 11. 17, 전부개정)
식품의약품안전청 훈령 제 172호(2009. 2. 4, 개정)
식품의약품안전청 훈령 제 182호(2009. 5. 1, 개정)
식품의약품안전청 훈령 제 224호(2009. 10. 30, 개정)
식품의약품안전청 훈령 제 248호(2010. 3. 12, 개정)
식품의약품안전청 훈령 제 263호(2011. 9. 19, 개정)
식품의약품안전청 훈령 제 275호(2012. 1. 12, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 5호(2013. 4. 5, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 58호(2014. 4. 7, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 71호(2014. 12. 11, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 88호(2016. 4. 18, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 96호(2016. 9. 27, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 103호(2017. 5. 16, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 112호(2017. 12. 28, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 115호(2018. 1. 19, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 121호(2018. 4. 17, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 137호(2019. 6. 12, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 155호(2019. 12. 24, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 167호(2020. 5. 26, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 173호(2020. 9. 8, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 174호(2020. 9. 22, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 185호(2021. 4. 1, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 214호(2023. 2. 23, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 234호(2024. 3. 27, 개정)
식품의약품안전처 훈령 제 243호(2024. 12. 27, 개정)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「공직자윤리법」 제14조의15, 「부패방지 및 국민권

익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제8조 및 「공무원 행동강령」(대통령령) 제24조에 따라 식품의약품안전처 및 그 소속기관의 공무원이 준수하여야 할 행동기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "직무관련자"란 공무원의 소관업무와 관련되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 개인(공무원이 사인의 지위에 있는 경우에는 이를 개인으로 본다) 또는 법인·단체를 말한다.

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 민원을 신청하는 중이거나 신청하려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체

1) 「민원 처리에 관한 법률」 제2조제1호가목1)에 따른 법정민원(장부·대장 등에 등록·등재를 신청 또는 신고하거나 특정한 사실 또는 법률관계에 관한 확인 또는 증명을 신청하는 민원은 제외한다)

2) 「민원 처리에 관한 법률」 제2조제1호가목2)에 따른 질의민원

3) 「민원 처리에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 고충민원

나. 인가·허가 등의 취소, 영업정지, 과징금 또는 과태료의 부과 등으로 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인 또는 법인·단체

다. 감사·감독·감시·검사·단속·행정지도·행정처분 등의 대상인 개인 또는 법인·단체

라. 재결·결정·검정·시험·심사·지정·사정·조정·중재 등으로 직접적인 이익 또는 불이익을 받는 개인 또는 법인·단체

마. 식품의약품안전처 및 그 소속기관과 계약을 체결하거나 체결하려는

것이 명백한 개인 또는 법인·단체

바. 식품의약품안전처 및 그 소속 기관에 대하여 특정한 사실이나 법률 관계에 관한 확인 또는 증명의 신청 중에 있거나 신청하려는 것이 명백한 개인이나 법인·단체

사. 법령이나 관련 규정의 유권해석을 요구하는 개인이나 법인·단체
아. 정책·사업 등의 결정 또는 집행으로 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인 또는 법인·단체

2. "직무관련공무원"이란 공무원의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공무원(기관이 이익 또는 불이익을 받는 경우에는 그 기관의 관련 업무를 담당하는 공무원을 말한다) 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공무원을 말한다.

가. 공무원의 소관업무와 관련하여 직무상 명령을 받는 하급자
나. 인사·예산·감사·상훈 또는 평가 등의 직무를 수행하는 공무원의 소속기관 공무원 또는 이와 관련되는 다른 기관의 담당 공무원 및 관련 공무원

다. 사무를 위임·위탁하는 경우 그 사무를 위임·위탁하는 공무원 및 사무를 위임·위탁 받는 공무원

라. 그 밖에 식품의약품안전처장이 정하는 공무원

3. "금품등"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익

나. 음식물·주류·골프 등의 접대·향응 또는 교통·숙박 등의 편의 제공
다. 채무 면제, 취업 제공, 이권(利權) 부여 등 그 밖의 유형·무형의 경제적 이익

4. "협찬"이란 행사의 진행에 직·간접적으로 필요한 경비·물품·용역·인력 또는 장소 등을 제공받는 것을 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 식품의약품안전처 및 그 소속기관의 공무원과 식품의약품안전처에 파견된 공무원(이하 "공무원"이라 한다)에게 적용한다.

제2장 공정한 직무수행

제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리) ① 공무원은 상급자가 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하였을 때에는 그 사유를 그 상급자에게 소명하고 지시에 따르지 아니하거나 제24조에 따라 지정된 공무원 행동강령에 관한 업무를 담당하는 공무원(이하 "행동강령책임관"이라 한다)과 상담할 수 있다.

② 제1항에 따라 지시를 이행하지 아니하였는데도 같은 지시가 반복될 때에는 즉시 행동강령책임관과 상담하여야 한다.

③ 제1항이나 제2항에 따라 상담요청을 받은 행동강령책임관은 지시내용을 확인하여 지시를 취소하거나 변경할 필요가 있다고 인정되면 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다. 다만, 지시 내용을 확인하는 과정에서 부당한 지시를 한 상급자가 스스로 그 지시를 취소하거나 변경하였을 때에는 보고하지 아니할 수 있다.

- ④ 제3항에 따른 보고를 받은 식품의약품안전처장은 필요하다고 인정되면 지시를 취소 또는 변경하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 공정한 직무수행을 현저히 해치는 지시를 제1항에 따라 이행하지 아니하였는데도 같은 지시를 반복하는 상급자에게는 징계 등 필요한 조치를 할 수 있다.
- ⑤ 제1항에 따른 소명은 별지 제1호 서식으로 하고, 제1항과 제2항에 따른 행동강령책임관과의 상담은 전자우편 등의 방법으로 할 수 있다.

제5조 삭제

제5조의2 삭제

제5조의3 삭제

제5조의4 삭제

제5조의5 삭제

제5조의6 삭제

제6조(특혜의 배제) 공무원은 직무를 수행할 때 지연·혈연·학연·종교·직연(職緣) 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별하여서는 아니 된다.

제7조(예산의 목적 외 사용 금지) 공무원은 여비, 업무추진비 등 공무활동을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용해서는 아니 된다.

제8조(정치인 등의 부당한 요구에 대한 처리) ① 공무원은 정치인 또는 정당 등으로부터 부당한 직무수행을 강요받거나 청탁을 받은 경우에는 전자우편 등의 방법으로 소속 기관의 장에게 보고하거나 행동강령책임관과 상담한 후 처리하여야 한다.

② 제1항에 따른 보고를 받은 소속 기관의 장 또는 상담을 받은 행동강령책임관은 그 공무원이 공정한 직무수행을 할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.

제9조(인사 청탁 등의 금지) ① 공무원은 자신의 임용·승진·전보 등 인사에 부당한 영향을 미치기 위하여 타인으로 하여금 인사업무 담당자에게 청탁을 하도록 해서는 아니 된다.

② 공무원은 직위·지연·학연 등을 이용하여 다른 공무원의 임용·승진·전보 등 인사에 부당하게 개입해서는 아니 된다.

제3장 부당이득의 수수 금지 등

제10조(이권 개입 등의 금지) 공무원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 된다.

제10조의2(직위의 사적 이용 금지) 공무원은 직무의 범위를 벗어나 자기 또는 타인의 사적 이익을 위하여 공무원이 소속된 기관의 명칭이나 직위를 공표·게시하는 등의 방법으로 이용하거나 이용하게 해서는 아니 된다.

제11조(알선·청탁 등의 금지) ① 공무원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 다른 공직자(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제3호가목 및 나목에 따른 공직자를 말한다. 이하 같다.)의 공정한 직무수행을 해치는 알선·청탁 등을 해서는 아니 된다.

② 공무원은 직무수행과 관련하여 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 직무관련자를 다른 직무관련자나 공직자에게 소개해서는 아니 된다.

③ 공무원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 자신의 직무권한을

행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 공직자가 아닌 자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 알선·청탁 등을 해서는 아니 된다.

1. 특정 개인·법인·단체에 투자·예치·대여·출연·출자·기부·후원·협찬 등을 하도록 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위
2. 채용·승진·전보 등 인사업무나 징계업무에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위
3. 입찰·경매·연구개발·시험·특허 등에 관한 업무상 비밀을 누설하도록 하는 행위
4. 계약 당사자 선정, 계약 체결 여부 등에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위
5. 특정 개인·법인·단체에 재화 또는 용역을 정상적인 관행에서 벗어나 매각·교환·사용·수익·점유·제공 등을 하도록 하는 행위
6. 각급 학교의 입학·성적·수행평가 등의 업무에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위
7. 각종 수상, 포상, 우수기관 또는 우수자 선정, 장학생 선발 등에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위
8. 감사·조사 대상에서 특정 개인·법인·단체가 선정·배제되도록 하거나 감사·조사 결과를 조작하거나 또는 그 위반사항을 묵인하도록 하는 행위
9. 그 밖에 식품의약품안전처장이 공직자가 아닌 자의 공정한 업무 수행을 저해하는 알선·청탁 등에 해당한다고 판단하여 정하는 행위

제12조(직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한) ① 공무원은 직무수행 중 알게 된 정보를 이용하여 유가증권, 부동산 등과 관련된 재산상 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 그러한 정보를 제공하여 재산상 거래 또는 투자를 돕는 행위를 해서는 아니 된다.

② 제1항의 "직무수행 중 알게 된 정보"란 공무원이 정책 검토·수립·집행, 민원 등 사건 조사처리, 영업장 점검·감독, 인·허가, 승인, 심사 등의 직무와 관련하여 알게 된 정보로서 보도자료·인터넷 등을 통하여 일반에게 공개되기 전의 정보를 말한다.

제12조의2(금융투자상품 매매 금지) ① 식품의약품안전처에 근무하는 「공직자윤리법」 제3조제1항 각 호에 따른 공무원(재산등록의무자)과 의약품·마약·의약품·화장품·의료기기 및 건강기능식품 분야(이하 "제한대상 분야"라 한다)를 소관하는 각 부서에 근무하는 공무원 및 「약사법」 제38조의4에 따른 의약품 등의 제조·품질관리 조사관(「식품의약품안전처 공무원직근로자 운영 규정」 제3조에 따른 공무원직근로자 중 의약품 등의 제조·품질관리 조사관을 포함한다. 이하 이 조의 적용 대상자를 모두 "제한대상자"라 한다)은 제한대상 분야별 관련 금융투자상품(이하 "제한대상 금융투자상품"이라 한다)의 신규 취득 등 매매를 하여서는 아니 된다. 다만, 제한대상자가 보유한 제한대상 금융투자상품의 총 가액이 3천만 원 이하인 경우에는 예외로 한다.

② 삭제

③ 제1항에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 제한대상 금융투자상품의

매매가 예외적으로 허용된다.

1. 상속, 증여(유증을 포함한다), 담보권 행사 또는 대물변제의 수령 등 사회통념상 허용되는 범위의 권리행사로 제한대상 금융투자상품을 취득하는 경우
2. 제한대상자가 되기 이전에 보유하고 있던 제한대상 금융투자상품을 매도하는 경우

제12조의3(금융투자상품의 보유 및 매매내역 등 신고) ① 제한대상자는 연 1회 본인 명의 금융투자상품의 매매(제12조의2제3항에 따른 매매를 포함한다. 이하 같다) 내역 및 매 연도 말 기준 보유내역을 별지 제9호 서식(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 작성하여 별도 공지하는 기간 동안 행동강령책임관에게 성실하게 신고하여야 한다.

② 제1항에 따른 신고대상 금융투자상품은 다음과 같다.

1. 상장주식
2. 비상장주식
3. 전환사채

③ 신규입용·전입·파견·전보 등 (이하 "신규입용등"이라 한다)으로 제한대상자가 된 경우(전보에 의해 제12조의2제1항에 따른 제한대상자가 아니게 된 경우를 포함한다)에는 신규입용등 발생일로부터 1개월 이내에 별지 제9호 서식에 따라 금융투자상품의 보유내역을 행동강령책임관에게 신고하여야 한다.

④ 제1항 및 제3항에도 불구하고 제한대상자가 다음 각 호의 요건을 모두

충족하는 경우에는 금융투자상품의 매매의사가 없다고 간주하여 신고의무를 면제한다.

1. 제한부서 근무기간 동안 금융투자상품을 매매하지 않겠다는 확약서(별지 제9호의3 서식에 따른다)를 신규입용등 발생일로부터 1개월 이내에 제출할 것
 2. 신규입용등 발생일로부터 제1항에 따른 확약서를 제출하는 날까지 금융투자상품 매매내역이 없을 것
- ⑤ 제4항에 따라 신고의무를 면제받은 제한대상자가 금융투자상품을 매매하고자 하는 경우에는 즉시 별지 제9호 서식에 따라 행동강령책임관에게 신고하여야 한다.

제12조의4(금융투자상품의 신고사항 심사) ① 행동강령책임관은 제한대상자가 별지 제9호 서식에 따라 신고한 사항을 연 1회 심사하여야 한다.

② 행동강령책임관은 제1항에 따른 심사에 대한 전문성·객관성 확보를 위하여 감사자문위원회의 자문을 받을 수 있다.

③ 행동강령책임관은 제1항과 관련된 사실 확인을 위하여 필요 시 해당 제한대상자에게 질의를 하거나 소명자료 또는 신고내역을 확인할 수 있는 증명자료(이하 "소명자료 등"이라 한다.)의 제출을 요구할 수 있으며, 제한대상자는 요구받은 사항을 기한내에 성실히 이행하여야 한다.

④ 행동강령책임관은 증명자료 등의 확인 결과 불공정거래의 혐의가 있거나 직무관련성·공정성 등과 관련하여 조사의 필요성이 인정되는 경우에는 해당 제한대상자에게 금융거래정보제공동의서의 제출을 요구할 수 있고 해당 제한

대상자는 이를 제출하여야 한다.

⑤ 행동강령책임관은 공무직근로자가 「식품의약품안전처 공무직근로자 운영 규정」(훈령) 제12조제5항에 따른 금융투자상품 사전신고 및 조치계획서를 근로계약 체결할 때 제출한 경우에는 조치계획서 이행여부도 심사하여야 한다.

제12조의5(이해충돌 방지 조치) ① 행동강령책임관은 제한대상자가 보유한 제한대상 주식 총액이 가액 변동에 따라 제12조의2제1항 단서 조항에 규정된 3천만 원을 초과하게 된 경우 또는 제12조의2제3항에 따라 제한대상 금융투자상품을 보유하고 있는 경우 그 사실을 알게 된 날 즉시 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 6개월 내에 제한대상 금융투자상품을 자진매각하도록 권고
2. 제한대상 금융투자상품에 대한 매매 제한 요구
3. 6개월 이내 직위 변경
4. 그 밖에 기관장이 이해충돌 방지를 위해 필요하다고 인정하는 조치

② 제한대상자는 제1항제1호 및 제2호의 요구 등이 있는 경우 별지 제9호의2 서식에 따라 금융투자상품 조치계획서를 요구 등을 받은 날로부터 1개월 이내에 제출하고, 조치계획서에 따른 조치를 취한 후 10일 이내에 증명자료를 갖추어 그 결과를 행동강령책임관에게 보고하여야 한다.

제12조의6(의무위반 조치) ① 행동강령책임관은 제한대상자가 금융투자상품과 관련하여 신규 취득, 미신고 등 위반사항이 있는 경우에는 별표 1에 따라 조치하여야 한다. 다만, 제12조의2제1항에 따른 의약품 등의 제조·품

질관리 조사관 중 공무직근로자는 「식품의약품안전처 공무직근로자 운영 규정」(훈령)을 따른다.

② 행동강령책임관은 제한대상자가 제12조의2제1항을 위반하여 제한대상 금융투자상품을 새로 취득하거나 공무직근로자가 근로계약 체결 시 제출한 「식품의약품안전처 공무직근로자 운영 규정」(훈령) 제12조제5항에 따른 금융투자상품 사전신고 및 조치계획서에 따라 이행하지 않는 경우 그 사실을 알게 된 날 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 조치를 요구해야 한다.

1. 1개월 이내 제한대상 금융투자상품을 자진매각
2. 1개월 이내 금융투자상품 사전신고 및 조치계획서에 따른 이행
3. 1개월 이내 직위 변경

③ 제한대상자가 제2항제1호 및 제2호에 해당하는 경우 금융투자상품 자진 매각 등 조치를 취한 후 10일 이내에 증명자료를 갖추어 그 결과를 행동강령책임관에게 보고하여야 한다.

제12조의7(비밀유지 의무) 제12조의3 및 제12조의4의 규정에 의한 신고내용 또는 소명자료 등의 내용을 알게 된 금융투자상품 심사자 등은 이를 다른 사람에게 누설해서는 아니 된다.

제13조 삭제

제13조의2(사적 노무 요구 금지) 공무원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

다만, 다른 법령 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제13조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 공무원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 행위를 해서는 안 된다.

1. 인가·허가 등을 담당하는 공무원이 그 신청인에게 불이익을 주거나 제3자에게 이익 또는 불이익을 주기 위하여 부당하게 그 신청의 접수를 지연하거나 거부하는 행위
2. 직무관련공무원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위
3. 공무원 자신이 소속된 기관이 체결하는 물품·용역·공사 등 계약에 관하여 직무관련자에게 자신이 소속된 기관의 의무 또는 부담의 이행을 부당하게 전가(轉嫁)하거나 자신이 소속된 기관이 집행해야 할 업무를 부당하게 지연하는 행위
4. 공무원 자신이 소속된 기관의 소속 기관 또는 산하기관(「공직자윤리법」 제3조의2제1항에 따른 공직유관단체와 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 공공기관을 말한다. 이하 같다)에 자신이 소속된 기관의 업무를 부당하게 전가하거나 그 업무에 관한 비용·인력을 부담하도록 부당하게 전가하는 행위
5. 그 밖에 직무관련자, 직무관련공무원, 공무원 자신이 소속된 기관의 소속 기관 또는 산하기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위

제14조(금품등의 수수 금지) ① 공무원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

② 공무원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

③ 제15조의 외부강의등에 따른 사례금 또는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금품등은 제1항 또는 제2항에서 수수(收受)를 금지하는 금품등에 해당하지 아니한다.

1. 소속 기관의 장 등이 소속 공무원이나 파견 공무원에게 지급하거나 상급자가 위로·격려·포상 등의 목적으로 하급자에게 제공하는 금품등
2. 원활한 직무수행 또는 사교·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물 등으로서 별표 2 음식물·경조사비·선물 등의 가액범위에서 정하는 가액 범위 안의 금품등
3. 사적 거래(증여는 제외한다)로 인한 채무의 이행 등 정당한 권원(權原)에 의하여 제공되는 금품등
4. 공무원의 친족(「민법」 제777조에 따른 친족을 말한다.)이 제공하는 금품등
5. 공무원과 관련된 직원상조회·동호인회·동창회·향우회·친목회·종교단체·사회단체 등이 정하는 기준에 따라 구성원에게 제공하는 금품등 및 그 소속 구성원 등 공무원과 특별히 장기적·지속적인 친분관계를 맺고 있는 자가 질병·재난 등으로 어려운 처지에 있는 공무원에게 제공하는 금품등

6. 공무원의 직무와 관련된 공식적인 행사에서 주최자가 참석자에게 통상적인 범위에서 일률적으로 제공하는 교통, 숙박, 음식물 등의 금품등
 7. 불특정 다수인에게 배포하기 위한 기념품 또는 홍보용품 등이나 경연·추첨을 통하여 받는 보상 또는 상품 등
 8. 그 밖에 사회상규(社會常規)에 따라 허용되는 금품등
- ④ 공무원은 제3항제5호에도 불구하고 같은 호에 따라 특별히 장기적·지속적인 친분관계를 맺고 있는 자가 직무관련자 또는 직무관련공무원으로서 금품등을 제공한 경우에는 그 수수 사실을 별지 제10호 서식에 따라 소속 기관의 장에게 신고하여야 한다.
- ⑤ 공무원은 자신의 배우자나 직계 존속·비속이 자신의 직무와 관련하여 제1항 또는 제2항에 따라 공무원이 받는 것이 금지되는 금품등(이하 "수수 금지 금품등"이라 한다)을 받거나 요구하거나 제공받기로 약속하지 아니하도록 하여야 한다.
- ⑥ 공무원(배우자 및 직계 존속·비속을 포함한다)은 다른 공무원 또는 그 공무원의 배우자나 직계 존속·비속에 수수 금지 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니 된다.

제14조의2(감독기관의 부당한 요구 금지) ① 감독·감사·조사·평가를 하는 기관(이하 이 조에서 "감독기관"이라 한다)에 소속된 공무원은 자신이 소속된 기관의 출장·행사·연수 등과 관련하여 감독·감사·조사·평가를 받는 기관(이하 이 조에서 "피감독기관"이라 한다)에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 요구를 해서는 아니 된다.

1. 법령에 근거가 없거나 예산의 목적·용도에 부합하지 않는 금품등의 제공 요구
 2. 감독기관 소속 공무원에 대하여 정상적인 관행을 벗어난 예우·의전의 요구
- ② 제1항에 따른 부당한 요구를 받은 피감독기관 소속 공직자는 그 이행을 거부해야 하며, 거부했음에도 불구하고 감독기관 소속 공무원으로부터 같은 요구를 다시 받은 때에는 그 사실을 피감독기관의 행동강령책임관(피감독기관이 「공직자윤리법」 제3조의2제1항에 따른 공직유관단체인 경우에는 행동강령에 관한 업무를 담당하는 직원을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 알려야 한다. 이 경우 행동강령책임관은 그 요구가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 피감독기관의 장에게 보고해야 한다.
- ③ 제2항 후단에 따른 보고를 받은 피감독기관의 장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실을 해당 감독기관의 장에게 알려야 하며, 그 사실을 통지받은 감독기관의 장은 해당 요구를 한 소속 공무원에 대하여 징계 등 필요한 조치를 해야 한다.

제4장 건전한 공직풍토의 조성

제15조(외부강의등의 사례금 수수 제한) ① 공무원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연

· 기고 등(이하 "외부강의등"이라 한다)의 대가로서 별표 3 제3호의 외부강의등 사례금 상한액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 된다.

② 공무원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세등을 소속 기관의 장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제11호서식[전자인사관리시스템(e사람)을 포함한다]에 따라 신고하여야 한다. 다만, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체이거나 해당 공무원이 식품의약품안전처장으로부터 해당 외부강의등에 대해 검직허가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항에도 불구하고 공무원이 식품의약품안전처 소관 법령에 따라 지정된 교육기관에서 교육의무자를 대상으로 교육을 할 때에는 강의료, 교통비, 원고료 등 어떤 사례금도 받아서는 아니 된다.

④ 공무원은 연간 10회 범위 안에서 월 3회를 초과하여 사례금을 받는 외부강의등을 할 수 없다. 다만, 국가나 지방자치단체에서 요청하여 행하는 외부강의등은 그 횟수에 포함하지 아니 한다.

⑤ 제4항에 따른 횟수 상한을 초과하여 외부강의등을 하고자 하는 경우에는 별지 제12호 서식에 따라 그 사유를 명확히 하여 미리 행동강령책임관의 검토를 거쳐 소속 기관의 장에게 승인을 받아야 한다.

⑥ 식품의약품안전처장은 소속 공무원의 외부강의등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 그 외부강의등을 제한할 수 있다.

제15조의2(초과사례금의 신고방법 등) ① 공무원은 별표 3 제3호의 외부강의등 사례금 상한액에서 정하는 금액을 초과하여 외부강의등의 사례금(이하 "

초과사례금"이라 한다)을 받은 경우에는 제공자에게 그 초과사례금을 지체 없이 반환하여야 하고, 초과사례금을 받은 사실을 안 날부터 2일 이내에 별지 제13호 서식으로 소속 기관의 장에게 신고하여야 한다.

② 제1항에 따라 신고를 받은 소속 기관의 장은 초과사례금을 반환하지 아니한 공무원에 대하여 신고사항을 확인한 후 7일 이내에 반환하여야 할 초과사례금의 액수를 산정하여 해당 공무원에게 통지하여야 한다.

③ 제2항에 따라 통지를 받은 공무원은 지체 없이 초과사례금(신고자가 초과사례금의 일부를 반환한 경우에는 그 차액으로 한정한다)을 제공자에게 반환하고 그 사실을 소속 기관의 장에게 알려야 한다.

④ 공무원은 제1항 및 제3항에 따라 초과사례금을 반환한 경우에는 증명자료를 첨부하여 그 반환 비용을 별지 제14호 서식으로 소속 기관의 장에게 청구할 수 있다.

제15조의3(외부강의등 관련 복무관리) ① 공무원이 외부강의등을 하는 경우에는 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」(인사혁신처 예규)에 따른 복무처리를 완료하여야 한다.

② 공무원은 근무시간 중 외부강의등을 하고자 하는 경우 별표 3 제2호의 직무 관련성 인정 및 근무상황 처리 기준을 준수하여야 하며, 외부강의등을 요청한 기관에서 강의비 이외 별도의 교통편을 제공하거나 여비와 관련된 별도의 실비(일비, 식비 등)를 지급하는 경우에는 「공무원 여비규정」(대통령령)에 따른 출장여비를 받아서는 아니 된다.

③ 공무원은 외부강의등을 할 때에는 반드시 요청기관의 공문서에 근거하여야

하며, 해당 공문서에는 강의대가(강의료, 교통비, 원고료 등 구분), 강의시간, 강의주제, 강의요청 사유 등이 포함되어야 한다.

④ 공무원이 대학의 시간강사·겸임교수 등으로 위촉되어 출강할 때, 대가의 유무 및 월간 강의 횟수와 관계없이 1개월을 초과하여 지속적으로 출강할 때는 식품의약품안전처장으로부터 검직허가를 받아야 한다.

제15조의4(외부강의등에 대한 관리) ① 행동강령책임관은 공무원을 대상으로 외부강의등 신고 의무, 대가기준, 월 횟수·연간 횟수, 초과사례금의 신고 방법, 복무 처리 요령 등을 연 1회 이상 교육하여야 한다.

② 행동강령책임관은 연1회로 공무원의 외부강의등의 실태를 점검하여 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다. 이 때, 소속기관(평가원 및 지방청)은 각 소속기관의 운영지원과에서 실태조사하며 연1회로 소속기관의 장 및 행동강령책임관에게 보고하여야 한다.

③ 식품의약품안전처장은 소속 공무원이 외부강의등과 관련하여 위반사항이 있는 경우에는 별표 4에 따른 조치를 하여야 한다.

제16조(품위 유지) ① 공무원은 허례허식을 배격하고 사치와 낭비 없는 소비 생활을 하여야 한다.

② 공무원은 주변으로부터 지탄의 대상이 되는 행위를 하지 아니하며 이웃에게 존경받는 가정생활을 하여야 한다.

③ 공무원은 예의바른 언행을 하며 지역사회의 발전에 힘써야 한다

제16조의2(금전거래 관련 품위손상 행위의 제한) 공무원은 직무관련성 유무를 불문하고 다른 공무원과 금전대차거래 또는 보증행위로 인하여 공무원의

품위 손상을 야기하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제16조의3(적극적 자세견지) 공무원은 무사안일한 자세를 버리고 적극적이고 창의적인 자세로 업무를 수행하여야 한다.

제16조의4(파벌조성행위의 금지) 공무원은 지연·혈연·학연·종교 등으로 인한 파벌을 조성하여 직원 간에 화합을 해치는 행위를 하여서는 아니 된다.

제16조의5(상호존중하는 동료관계 형성) ① 공무원은 상·하급자 및 동료를 비방하는 행위를 하지 아니하며, 직원상호간에 인격을 존중하고 직장예절을 지키며 협동심과 상부상조의 동료애를 발휘하여야 한다.

② 공무원은 성별 또는 신체적 장애 등을 이유로 동료를 차별하여서는 아니 된다.

제16조의6(합리적인 상명하복관계 유지) ① 공무원은 직무상 상명하복관계를 유지함으로써 위계질서를 확립하여야 한다.

② 상급자는 하급직원의 정당한 건의를 경청하고 수렴하는 자세를 견지하여야 한다.

③ 상급자는 사적인 일에 공적인 상하관계를 연장하여 하급직원을 이용하여서는 아니 된다.

제17조(경조사의 통지 제한) 공무원은 직무관련자나 직무관련공무원에게 경조사를 알려서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경조사를 알릴 수 있다.

1. 친족(「민법」 제767조에 따른 친족을 말한다)에게 알리는 경우

2. 현재 근무하고 있거나 과거에 근무하였던 기관의 소속 직원에게 알리는 경우
3. 신문, 방송 또는 제2호에 따른 직원에게만 열람이 허용되는 내부통신망 등을 통하여 알리는 경우
4. 공무원 자신이 소속된 종교단체·친목단체 등의 회원에게 알리는 경우

제5장 위반 시의 조치 등

제18조(위반 여부에 대한 상담) ① 공무원은 알선·청탁, 금품등의 수수, 외부 강의등의 사례금 수수, 경조사의 통지 등에 대하여 이 규정을 위반하는지가 분명하지 아니한 경우에는 행동강령책임관과 상담한 후 처리하여야 한다.

② 행동강령책임관은 제1항에 따른 상담이 원활하게 이루어질 수 있도록 전용전화·상담실 설치 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제19조(위반행위의 신고 및 확인) ① 누구든지 공무원이 이 규정을 위반한 사실을 알게 된 때에는 행동강령책임관 또는 국민권익위원회에 신고할 수 있다. 다만, 위반행위자의 직근 상급자, 소속부서 직원, 해당업무 지휘·감독권이 있는 상급기관의 담당자 및 해당부서 책임자, 기타 관련직원 등은 직무를 행함에 있어 위반행위 사실을 알게 된 경우 지체없이 이를 신고하여야 한다.

② 제1항에 따라 신고하는 자는 별지 제16호 서식에 따라 본인 및 위반자의 인적사항과 위반내용을 구체적으로 적시하여야 한다. 다만, 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 작성하기 곤란하거나 긴급한 사유 등이 있을 경우 구술신고를 할 수 있다.

③ 제1항에 따라 위반행위를 신고 받은 행동강령책임관은 신고인과 신고 내용에 대하여 비밀을 보장하여야 하며, 신고인이 신고에 따른 불이익을 받지 아니하도록 하여야 한다.

④ 행동강령책임관은 제1항에 따라 신고된 위반행위를 확인한 후 해당 공무원으로부터 제출받은 소명자료를 첨부하여 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다

제19조의2(위반행위의 신고 불이행 확인 등) ① 행동강령책임관은 위반행위자의 직근 상급자, 소속부서 직원, 해당업무 지휘·감독권이 있는 상급기관의 담당자 및 해당부서 책임자, 기타 관련직원 등이 위반행위를 사전에 인지하였는지 여부에 대한 조사를 실시하고 그 결과를 별지 제17호 서식에 따라 식품의약품안전처장에게 보고한다.

② 제1항에 따른 조사는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 자체 적발일 경우 위반행위자에 대한 조사 시부터 종료 전까지 실시하고, 외부기관에 의한 적발일 경우 통보된 직후 지체없이 실시한다.

제20조(징계 등 조치) ① 제19조제4항에 따른 보고를 받은 식품의약품안전처장은 해당 공무원에 대하여 별표 5 사안별 징계 등의 양정기준에 따라 징계 등 필요한 조치를 할 수 있다.

② 제14조를 위반하여 금품등을 수수(收受)한 공무원에 대하여는 별표 6 금품등 수수(收受) 금지 위반 징계양정기준에 따라 징계 등 필요한 조치를 할 수 있다.

③ 식품의약품안전처장은 공무원이 식품·의약품 등의 안전성에 위해를 초래하거나 또는 초래할 우려가 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

행위의 대가로 금품등을 수수한 경우에는 그 수수금액에 관계없이 중징계 처분을 관할 징계위원회에 요구하는 등 필요한 조치를 할 수 있으며, 그 상급자에 대하여도 지휘·감독의 책임을 물어 징계 등 필요한 조치를 할 수 있다.

1. 시험성적서를 조작 또는 조작하도록 압력·알선·청탁하거나 이를 방조하는 행위
2. 허가(신고)요건에 맞지 않음에도 불구하고 허가를 하거나 신고를 수리하는 행위
3. 지도·단속 대상 업소에 단속정보를 유출하거나 지도·단속과정 중 특정업체의 유해정보를 인지하고서도 이를 누락 또는 보고하지 않은 행위
4. 그 밖에 공무원의 법령 위반행위 중 식품·의약품 등의 안전성에 위해를 초래하거나 또는 초래할 우려가 있다고 식품의약품안전처장이 인정하는 행위

④ 식품의약품안전처장은 제19조제1항 단서에 따른 신고의무를 위반한 공무원에 대하여 별표 7 신고의무 위반자에 대한 징계 등의 양정기준에 따라 징계 등 필요한 조치를 할 수 있으며, 위반사항이 2종 이상인 경우 그 중 중한 처분의 기준을 따른다. 다만, 신고의무 위반의 상당한 이유가 있는 경우에는 징계 요구기준 보다 감면할 수 있다.

제21조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) ① 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 소속 기관의 장에게 지체 없이 별지 제18호 서식으로 신고하여야 한다.

1. 공무원 자신이 수수 금지 금품등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우

2. 공무원이 자신의 배우자나 직계 존속·비속이 수수 금지 금품등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 사실을 알게 된 경우

② 공무원은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금품등을 제공한 자(이하 이 조에서 "제공자"라 한다) 또는 제공의 약속이나 의사표시를 한 자에게 그 제공받은 금품등을 지체 없이 반환하거나 반환하도록 하거나 그 거부의 의사를 밝히거나 밝히도록 하여야 한다.

③ 공무원은 제2항에 따라 금품등을 반환한 경우에는 증명자료를 첨부하여 별지 제14호 서식에 따라 그 반환 비용을 소속 기관의 장에게 청구할 수 있다.

④ 공무원은 제2항에 따라 반환하거나 반환하도록 하여야 하는 금품등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 행동강령책임관에게 인도하거나 인도하도록 하여야 한다.

1. 멸실·부패·변질 등의 우려가 있는 경우
2. 제공자나 제공자의 주소를 알 수 없는 경우
3. 그 밖에 제공자에게 반환하기 어려운 사정이 있는 경우

⑤ 행동강령책임관이 제4항에 따라 금품등을 인도받은 경우에는 즉시 사진으로 촬영하거나 영상으로 녹화하고 별지 제19호 서식으로 관리하여야 하며, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호에 따라 처리한다.

1. 수수 금지 금품등이 아닌 것으로 확인된 경우 : 금품등을 인도한 자에게 반환
2. 수수 금지 금품등에 해당하는 것으로 확인된 경우로서 추가적인 조사·감사·수사 또는 징계 등 후속조치를 위하여 필요한 경우 : 관계 기관에 증거자료로 제출하거나 후속조치가 완료될 때까지 보관

3. 제1호 및 제2호의 규정에도 불구하고 멸실·부패·변질 등으로 인하여 반환·제출·보관이 어렵다고 판단되는 경우 : 별지 제20호 서식에 따라 금품등을 인도한 자의 동의를 받아 폐기처분
4. 그 밖의 경우에는 세입조치 또는 사회복지시설·공익단체 등에 기증하거나 기관의 장이 정하는 기준에 따라 처리
- ⑥ 행동강령책임관은 제5항에 따라 처리한 금품등에 대하여 별지 제21호 서식으로 관리하여야 하며, 제5항에 따른 처리 결과를 금품등을 인도한 자에게 통보하여야 한다. 다만, 제공자나 제공자의 주소를 알 수 없는 경우에는 통보하지 아니할 수 있다.
- ⑦ 기관의 장은 금지된 금품등의 신고자에 대하여 인사우대·포상 등의 방안을 마련하여 시행할 수 있다.

제22조(기록 보관·관리) ① 소속 기관의 장은 이 규정에 따라 제출된 사항, 확인사항 및 조치내역 등을 관리하여야 한다.

② 제1항 관련 기록의 보존기간은 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제26조를 준용하고, 그 기록은 전자 매체 또는 마이크로필름 등 전자적 처리가 가능한 방법으로 관리하여야 한다.

제6장 보칙

제23조(교육) ① 식품의약품안전처장은 공무원에 대하여 이 규정의 준수를 위한 교육계획을 수립·시행하여야 하며, 매년 1회 이상 교육을 하여야 한다.

② 식품의약품안전처장은 공무원을 신규 임용할 때 이 규정에 대하여 교육을

하여야 한다.

- ③ 공무원은 매년 청렴교육을 5시간 이상 이수하여야 한다.
- ④ 행동강령책임관은 제19조제4항에 따라 행동강령 위반이 확인된 사람과 비위행위 징계처분자에 대하여 외부 청렴전문교육기관에서 교육을 받도록 할 수 있다.

제24조(행동강령책임관의 지정) ① 식품의약품안전처 및 그 소속기관의 행동강령책임관은 감사담당관으로 한다.

- ② 행동강령책임관은 공무원에 대한 공무원행동강령의 교육·상담, 이 규정의 준수 여부에 대한 점검 및 위반행위의 신고접수, 조사처리, 그 밖에 식품의약품안전처 공무원 행동강령 운영에 필요한 업무를 담당한다.
- ③ 소속 기관의 장과 행동강령책임관은 이 규정과 관련하여 상담한 내용에 대하여 비밀을 누설해서는 아니 된다.
- ④ 행동강령책임관은 상담내용을 별지 제22호 서식에 따라 유지·관리하여야 한다.

제25조(외부기관 비위행위 조사 시 통보의무) 공무원이 비위행위와 관련하여 수사기관 또는 감사원 등 외부기관으로부터 조사·감사·수사 등을 받은 경우에는 본인 또는 소속 부서장은 그 사실을 지체 없이 행동강령책임관에게 통보하여야 한다.

부 칙<제5호, 2013.4.5>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제58호, 2014.4.7>

이 훈령은 2014년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙<제71호, 2014.12.11>

이 훈령은 2014년 12월 11일부터 시행한다.

부 칙<제88호, 2016.4.18>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제96호, 2016.9.27>

이 훈령은 2016.9.28.부터 시행한다.

부 칙<제103호, 2017.5.16>

이 훈령은 2017.10.1. 부터 시행한다.

부 칙<제112호, 2017.12.28>

이 훈령은 2018.1.1. 부터 시행한다.

부 칙<제115호, 2018.1.19>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제121호, 2018.4.17>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제137호, 2019.6.12>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제155호, 2019.12.24>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제167호, 2020.5.26>

제1조(시행일) 이 훈령은 2020년 5월 27일부터 시행한다.

제2조(외부강의등의 신고에 관한 적용례) 제15조의 개정규정은 이 훈령 시행 이후에 하는 외부강의등부터 적용한다.

부 칙<제173호, 2020.9.8>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(사례금에 관한 적용례) 별표 4 개정규정은 이 영 시행 후 최초로 신고 하는 경우부터 적용된다.

제3조(조치기준에 관한 경과조치) 별표 6 개정규정은 이 영 시행 이전에 위반행위를 하였으나 조치를 받지 않은 경우에 대해서도 적용된다.

부 칙<제174호, 2020.9.22>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(금융투자상품 매매 금지에 관한 적용례) 제12조의2제1항 개정규정은 이 영 시행 후 최초로 신규 취득 등 매매하는 경우부터 적용된다.

부 칙<제185호, 2021.4.1>

제1조(시행일) 이 훈령은 2021년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(금융투자상품 매매 금지에 관한 적용례) 제12조의2제1항의 개정규정은 이 훈령 시행 이후 최초로 신규 취득 등 매매하는 경우부터 적용한다.

부 칙<제214호, 2023.2.23>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(금융투자상품 매매 금지에 관한 적용례) 제12조의2제1항 개정규정은 이 영 시행 후 신고하는 경우부터 적용된다.

제3조(위반행위에 대한 징계 등 조치에 관한 경과조치) 이 훈령 시행 전에 종전의 제5조, 제5조의2부터 제5조의6까지, 제13조 및 제16조를 위반한 행위에 대해서는 종전의 규정에 따라 제20조에 따른 조치를 할 수 있다.

제4조(다른 행정규칙의 개정) 식품의약품안전처 공무원직근로자 운영 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조제5항 중 "「식품의약품안전처 공무원 행동강령」 제12조의2제1항에 해당하는 의약품·마약·의약품·화장품·의료기기"를 "의약품·마약·

의약품·화장품·의료기기", "채용된 임용예정자(심사원 직종에 한한다)"를 "채용된 임용예정자(심사원 직종 및 의약품 등의 제조·품질관리 조사관에 한한다)", "조치계획서를 제출 받아야 한다"를 "조치계획서의 제출을 요구할 수 있다"로 한다.

제31조의3을 다음과 같이 한다.

제31조의3(직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한) 공무원직근로자(심사원 직종 및 의약품 등의 제조·품질관리 조사관에 한한다)는 「식품의약품안전처 공무원 행동강령」 제12조를 준수하여야 하며, 공무원직근로자 중 의약품 등의 제조·품질관리 조사관은 「식품의약품안전처 공무원 행동강령」 제12조의2, 제12조의3, 제12조의5, 제12조의6에서 규정하는 제한대상자 관련 의무사항을 준수하여야 한다.

부 칙<제234호, 2024.3.27>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제243호, 2024.12.27.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

금융투자상품 관련 위반에 대한 조치기준(제12조의4, 제12조의6 관련)

위반 유형 \ 위반의 정도 및 과실 여부	위반의 정도가 심하고 고의 또는 중과실이 있는 경우	위반의 정도가 심하고 경과실이거나, 위반의 정도가 약하고 중과실이 있는 경우 (2회 이상)	위반의 정도가 약하고 경과실이 있는 경우 (1회)
신규 취득	중징계	경징계	경고
허위신고	중징계	경징계	경고
미신고	중징계	경고	주의
지연신고	경고	주의	현지시정
기타 의무위반(각종 자료 미제출, 조치요구 미이행 등)	중징계	경고	주의

- * 위반의 정도는 연간(1월~12월) 동일 유형을 반복하여 위반한 경우로 판단한다.
- * 중과실 또는 경과실은 주의의무 위반정도, 현저한 업무태만 여부에 따라 적용한다

[별표 2]

음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위(제14조 관련)

- 음식물(제공자와 공무원이 함께 하는 식사, 다과, 주류, 음료, 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다): 5만원
- 경조사비: 축의금·조의금은 5만원. 다만, 축의금·조의금을 대신하는 화환·조화는 10만원으로 한다.
- 선물: 다음 각 목의 금품등을 제외한 일체의 물품, 상품권(물품상품권 및 용역상품권만 해당하며, 이하 "상품권"이라 한다) 및 그 밖에 이에 준하는 것은 5만원. 다만, 「농수산물 품질관리법」 제2조제1항제1호에 따른 농수산물(이하 "농수산물"이라 한다) 및 같은 항 제13호에 따른 농수산가공품(농수산물을 원료 또는 재료의 50퍼센트를 넘게 사용하여 가공한 제품만 해당하며, 이하 "농수산가공품"이라 한다)과 농수산물·농수산가공품 상품권은 15만원(「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」 제17조제2항에 따른 기간 중에는 30만원)으로 한다.

- 가. 금전
- 나. 유가증권(상품권은 제외한다)
- 다. 제1호의 음식물
- 라. 제2호의 경조사비

※ 원활한 직무수행 또는 사고·의례 또는 부조의 목적을 벗어난 직접적 직무관계가 있는 경우는 가액 범위 내라도 받을 수 없다.

비고

- 가. 제1호, 제2호 본문·단서 및 제3호 본문·단서의 각각의 가액 범위는 각각에 해당 하는 것을 모두 합산한 금액으로 한다.
- 나. 제2호 본문의 축의금·조의금과 같은 호 단서의 화환·조화를 함께 받은 경우에는 그 가액을 합산한다. 이 경우 가액 범위는 10만원으로 하되, 제2호 본문 또는 단서의 가액 범위를 각각 초과해서는 안 된다.

다. 제3호에서 "상품권"이란 그 명칭 또는 형태에 관계없이 발행자가 특정한 물품 또는 용역의 수량을 기재(전자적 또는 자기적 방법에 의한 기록을 포함한다)하여 발행·판매하고, 그 소지자가 발행자 또는 발행자가 지정하는 자(이하 "발행자등"이라 한다)에게 이를 제시 또는 교부하거나 그 밖의 방법으로 사용함으로써 그 증표에 기재된 내용에 따라 발행자등으로부터 해당 물품 또는 용역을 제공받을 수 있는 증표인 물품상품권 또는 용역상품권을 말하며, 백화점상품권·온누리상품권·지역사랑상품권·문화상품권 등 일정한 금액이 기재되어 소지자가 해당 금액에 상응하는 물품 또는 용역을 제공받을 수 있는 증표인 금액상품권은 제외한다.

라. 제3호 본문의 선물과 같은 호 단서의 농수산물·농수산가공품 또는 농수산물·농수산가공품 상품권을 함께 받은 경우에는 그 가액을 합산한다. 이 경우 가액 범위는 15만원(「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」 제17조제2항에 따른 기간 중에는 30만원)으로 하되, 제3호 본문 또는 단서의 가액 범위를 각각 초과해서는 안 된다.

마. 제1호의 음식물, 제2호의 경조사비 및 제3호의 선물 중 2가지 이상을 함께 받은 경우에는 그 가액을 합산한다. 이 경우 가액 범위는 함께 받은 음식물, 경조사비 및 선물의 가액 범위 중 가장 높은 금액으로 하되, 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 가액 범위를 각각 초과해서는 안 된다.

[별표 3]

외부강의등의 신고 등(제15조 관련)

1. 신고 범위

- ‘교육·홍보·토론회·세미나·공청회’ 등 ‘다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하는 형태’이거나 ‘회의형태’인 경우

2. 직무 관련성 인정 및 근무상황 처리 기준

직무 관련성 인정	근무상황 처리
1. 담당직무 수행과 직접 관련이 있는 경우(업무분장 등에 명시) 2. 업무분장에는 명시되지 않았으나, 부서장이 업무 책임자라고 판단하는 경우	출장
3. 담당직무 수행과 무관한 업무	연가

3. 외부강의등 사례금 상한액

(세전 기준, 단위: 건당)

구분	사례금	비고
1시간 이내 상한액 ^①	40만원	원고료 포함
1시간 초과 시 추가 상한액	20만원	
① 상한액 : 외부강의등의 경우 1시간당, 기고(원고 제출 등 포함)의 경우 1건당임 ② 1회(1건)당 총 대가는 60만원을 초과할 수 없다. ③ 외국기관(국제기구, 외국정부 등)에서 지급하는 사례금 상한액은 사례금을 지급하는 자의 지급기준에 따른다.		

- * 여비는 「공무원 여비규정」에 따른 실비 수준에서 강의요청기관으로부터 별도 수령 가능
(강의 요청 기관에서 교통편을 제공하거나 여비와 관련한 실비를 지급하는 경우 출장여비 일체 미지급)

4. 외부강의등 근거 제시

- 외부강의등은 반드시 공문서에 근거해야하며, 개인적인 전화나 전자우편 등을 통한 외부강의등은 금지한다.

[별표 4]

외부강의등 위반에 대한 조치기준(제15조의4 관련)

위반의 정도 및 과실 여부 위반 유형	위반의 정도가 심하고 고의 또는 중과실이 있는 경우	위반의 정도가 심하고 경과실이거나, 위반의 정도가 약하고 중과실이 있는 경우	위반의 정도가 약하고 경과실이 있는 경우
미신고, 허위신고 또는 상한기준 초과	징계	경고	주의
지연신고	경고	주의	구두경고
기타 (근무상황 처리기준 위반 등 그 밖의 외부강의등 규정을 위반한 경우)	경고	주의	구두경고
① 위반의 정도는 위반 횟수 및 최종 위반일 기준(점검·감사 등) 3년간 동일 유형을 반복하여 위반한 경우로 판단한다.			
② 중과실 또는 경과실은 주의의무 위반정도, 현저한 업무태만 여부 등에 따라 적용한다.			

[별표 5]

사안별 징계 등의 양정기준(제20조제1항 관련)

비위의 정도 및 과실 비위의 유형	비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 중과실이거나, 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 경과실이거나, 비위의 도가 경하고 중과실인 경우	비위의 도가 경하고 경과실인 경우
1. 특혜의 배제 위반	중징계	경징계 · 중징계	경징계	경고 · 경징계
2. 예산의 목적 외 사용	중징계	경징계	경고 · 경징계	경 고
3. 인사 청탁 및 인사개입	중징계	경징계	경고 · 경징계	경 고
4. 이권개입 등의 금지	중징계	경징계 · 중징계	경징계	경고 · 경징계
5. 알선 · 청탁금지 위반	중징계	경징계	경고 · 경징계	경 고
6. 직무관련 정보를 이용한 거래	중징계	경징계 · 중징계	경징계	경고 · 경징계
6-1. 금융투자상품의 보유 및 거래내역 신고 위반	[별표 1]과 같음			
7. 외부강의등의 신고 등 위반	[별표 4]와 같음			
8. 기타 공무원 행동강령 위반	「공무원 징계령 시행규칙」 [별표 1]의 기준을 적용			

[별표 6]

금품등 수수(收受) 금지 위반 징계양정기준(제20조제2항 관련)

금 액 수 수 행 위		100만원 미만	100만원 이상 300만원 미만	300만원 이상 500만원 미만	500만원 이상
비 위 유 형					
직무와 직접적인 관계 없이 금품등을 직무관련자 또는 직무 관련공무원으로부터 받거나 직무관련공무원에게 제공한 경우	수 동	감봉·정직·강등	강등·해임·파면	해임·파면	파면
	능 동	정직·강등·해임	해임·파면	파면	
직무와 직접 관련하여 금품등을 수수하였으나, 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	수 동	정직·강등·해임	해임·파면	파면	
	능 동	강등·해임·파면	파면		
직무와 직접 관련하여 금품등을 수수하고, 위법·부당한 처분을 한 경우	수 동	강등·해임·파면	파면		
	능 동	해임·파면	파면		

[별표 7]

신고의무 위반자에 대한 징계 등의 양정기준(제20조제4항 관련)

구분	행동강령 위반자		신고의무 위반자	
			직근 상급자	기타 공직자
징계 내용	중 징계	파면	해임	강등
		해임	강등	정직
		강등	정직	감봉
		정직	감봉	견책
	경 징계	감봉	견책	기타*
		견책	기타*	기타*

* 기타 : 공무원징계령상의 징계는 아니지만 주의·경고 등 명칭에 관계없이 사실상 불이익을 주는 처분

소명 내용

년 월 일

소명인 (서명 또는 인)

금융투자상품 매매내역 등 신고서

년 월 일
 신고자 (서명 또는 인)

첨부서류 ‘금융투자상품 보유총액’ 3천만 원 초과 또는 ‘보유총액 변동’ 해당함에 체크한 경우, 신고대상 기간(1.1.~12.31.) 중 매매현황을 알 수 있는 계좌별 거래내역서 첨부

1. '소속' 란 및 '직위(직급)란에는 신고서 작성 전년도 12월 31일을 기준으로 적습니다.
2. '금융투자상품 보유총액' 란에는 신고서 작성 전년도 12월 31일 현재 금융투자상품 보유총액을 기준으로 해당하는 조건에 "√" 표시를 하십시오.
3. '보유총액 변동(3천만원 초과)' 란에는 신고대상 기간(1.1.~12.31.) 중 1회 이상 금융투자상품 총액이 3천만 원을 초과한 이력 유무를 기준으로 해당하는 조건에 "√" 표시를 하십시오.
4. '수량' , '단가' 란에는 연도말 기준 금융투자상품 보유 수량과 종가를 적습니다.

금융투자상품 조치계획서

조치대상	성명	생년월일
	소속	직위(직급)/연락처

□ 직무관련 보유주식 등에 대한 조치계획 사항

종목명	수량 (주)	단가 (원)	보유총액 (원)	조치계획
비고 (기타의견)				

본인은 「식품의약품안전처 공무원 행동강령」 제12조의5에 따라 직무관련 보유 또는 신규 취득한 금융투자상품에 대하여 위와 같이 조치하겠습니다.

년 월 일

조치대상자 (서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

근무기간 중 제한대상 금융투자상품 비거래 약속서

신고인 (등록 의무자)	성명		소속 (부서)		직위 (직급)	
	생년월일		연락처			

담당직무 내용	
------------	--

본인은 공직자로서 명예를 걸고 양심에 따라 근무하는 기간 동안 「식품의약품안전처 공무원 행동강령」에서 정한 제한대상 금융투자상품을 매매하지 않을 것임을 약속합니다. 이를 위반하여 별도 재신고 없이 근무하는 기간 중 제한대상 금융투자상품을 매매할 경우 모든 책임을 질 것을 확인합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

금품등 수수 신고서

접수번호		접수일자		처리일자	
신 고 자	성명		주민등록번호 (외국인등록번호)		
	소속		연락처		
	주소				
금품등을 제공한 자	성명				
	직업 (소속)		연락처		
	주소				
	법인·단체등의 경우	명칭			
		소재지			
		대표자 성명			
제공자와 친분관계를 맺게 된 경위					
금품등을 제공받게 된 경위					
금품등 수수 내용	일시				
	장소				
	금품등의 종류 및 가액				
증거자료					
비고					

위와 같은 사실을 신고합니다.

년 월 일

신고자 (서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

외부강의등 신고서

접수번호		접수일자	
신고자	성명	소속	
	직위 (직급)	연락처	
요청기관	기관명	대표자	
	담당부서 (담당자)	연락처	
외부강의등 주제			
장 소			
일 시	20 ~ 20 시 분 ~ 시 분	일괄신고	월(연)평균 횟수 : 회 1회 평균 시간 : 시간
사례금	총액 _____천원 (※ 1회 평균 대가 _____천원) (교통비·숙박비·식비(실비) _____천원 별도) (※ 1회 평균 교통비·숙박비·식비 _____천원)		

년 월 일

신고자 (서명 또는 인)

작성방법

1. 대가 총액은 교통비·숙박비·식비를 제외한 대가 총액을 기재하고 교통비·숙박비·식비는 () 속에 별도로 적습니다.
2. 동일한 교육과정에 수회 출강하는 경우에는 일괄신고 할 수 있으며 이 경우 일괄신고란에 기재하고, 1회 평균 대가를 적습니다.

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

외부강의등 승인요청서

접수번호		접수일자		처리일자	
신청자	성명		소속		
	직위 (직급)				
요청기관	기관명			대표자	
	담당부서 (담당자)			연락처	
승인요청 사유		[] 횟수 초과 : 월(회), 연(회)			
		년 월 일 신청자 (서명 또는 인)			
작성방법					

‘승인요청 사유’란 에는 월 3회(연간 10회)를 초과하여 외부강의등을 하고자 하는 사유를 구체적으로 적습니다.

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

초과사례금 신고서

접수번호	접수일자	처리일자
신고자	성명	소속
	직위 (직급)	연락처
요청기관	기관명	대표자
	담당부서 (담당자)	연락처
외부강의등 주제		
장 소		
일 시	20 . . . ~ 20 . . . 시 분 ~ 시 분	
사례금	총액 _____천원 ※ 1회 평균 대가 _____천원) (교통비·숙박비·식비(실비) ____천원 별도) ※ 1회 평균 교통비·숙박비·식비 _____천원)	
초과사례금	초과사례금 액수 : _____천원	
초과사례금 반환	반환여부 : 반환금액 : 반환방법 : ※ 증빙서류 첨부	

년 월 일

신고자

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

반환비용 청구 신청서

접수번호		접수일자		처리일자	
청구인	성명	생년월일			
	소속	직위(직급)			
청구금액					
반환계좌	금융기관명 : 계좌번호 :				
반환금품	금품(물품)				
	수량(금액)				
및 처리내역	받은일시				
	반환일시				
	증빙서류 목록	※증빙서류(사본) 첨부			
반환받는 사람	성명		주소		
	연락처		청구인과의 관계		
	직무관련 내용				
기타 사항					

년 월 일

청구인

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

행동강령 위반행위 신고서

접수번호		접수일자		처리일자		처리기간		60일		
신 고 자	성명					주민등록번호 (외국인등록번호)				
	직업 (소속)					연락처				
	주소									
피신고자 (신고대상)	성명									
	소속 및 직위(직급)					연락처				
	주소									
	법안단체등의 경우	명칭								
		소재지								
	대표자 성명									
※ 신고내용을 확인·조사하는 과정에서 신고자의 신분을 밝히는데 동의하는지 여부								[] 동의 [] 부동의		
신고취지 및 이유										
행동강령 위반행위 내용	일시									
	장소									
	내용									
증거자료 목록									※ 증거자료 첨부	
비고										

위와 같이 피신고자(신고대상)의 행동강령 위반행위를 신고합니다.

년 월 일

신고자

(서명 또는 인)

행동강령책임관

귀하

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

위반행위 사전 인지 여부 확인서

확인 대상	부서(직위)	성명	위반행위 사전 인지 여부 (인지 / 부지)
1. 직근 상급자			
2. 소속부서의 직원 및 지휘·감독권이 있는 상급 기관의 담당자, 해당부서의 책임자			
3. 기타 관련 직원 (차상급 지휘·감독자, 타부서 직원 등)			

※ 부패행위자 : 소속 직위(급) 성명

위 _____의 부패행위에 대하여 직근 상급자 등 관련 직원의 사전 인지 여부를 위와 같이 조사함.

이
제
도

감사(조사)자 : (서명 또는 인)

감사담당관 : (서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

수수 금지 금품등 신고서

접수번호		접수일자		처리일자	
신 고 자	성명			주민등록번호 (외국인등록번호)	
	소속			연락처	
	주소				
금품등을 제공한 자	성명				
	직업 (소속)			연락처	
	주소				
	법인·단체등의 경우		명칭		
			소재지		
대표자 성명					
신고취지 및 이유					
금품등 수수 내용	일시				
	장소				
	금품등의 종류 및 가액				
금품등 반환여부 및 방법	반환여부				
	반환 일시·장소 및 방법(반환한 경우)				
증거자료					
비고					

위와 같은 사실을 신고합니다.

$\frac{1}{n!}$
 $\frac{1}{n!}$
 $\frac{1}{n!}$

신고자

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

금품등 인도확인서

인도자	성명	소속
	직위(직급)	연락처
신고 접수번호		
품목 (상표)		
수량		
가액 (상당액)		
물품사진	※ 필요시 동영상 첨부	

위 금품등의 인도를 확인합니다.

인도일 : 20 . . .

인도자 소속 : 성명 : (서명 또는 날인)

인수자 소속 : 성명 : (서명 또는 날인)

금품등 폐기처분 동의확인서

인도자	성명	소속
	직위(직급)	연락처
신고 접수번호		
품목 (상표)		
수량		
가액 (상당액)		
물품사진	※ 필요시 동영상 첨부	

위 금품등의 폐기처분에 동의함을 확인합니다.

20 . . .

인도자 소속 : 성명 : (서명 또는 날인)

금품등 관리대장

[illegible]

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

상담기록관리부

상담일시		상담유형	[] 방문 [] 전화 [] 기타()
상 담 요청자	성명	생년월일	
	소속/직위(직급)	연락처	

상담 내용

상담 결과

도 노 은

행동강령책임관

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]